



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

Registro: 2016.0000312399

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 2061583-93.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante L. E. L. R., é agravado R. C. A..

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVÉRIO DA SILVA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E SALLES ROSSI.

São Paulo, 10 de maio de 2016.

Theodoreto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo de Instrumento Nº 2061583-93.2016.8.26.0000
Agravante: L. E. L. R.
Agravado: R. C. A.
(Voto nº 15.664)

EMENTA: GUARDA DE MENOR - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, MANTENDO A MENOR SOB A GUARDA PATERNA – LAUDO ENCARTADO AOS AUTOS QUE ENCERRA TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À SOLUÇÃO DA LIDE – JUIZ QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA – RELATÓRIO PSICOLÓGICO E ESTUDO SOCIAL QUE REVELAM QUE A AVÓ MATERNA FOMENTOU A DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES COM O INTUITO DE AFASTÁ-LAS - INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE, SOB A GUARDA DO AGRAVADO, VENHA A CRIANÇA SE EXPOR A SITUAÇÃO DE RISCO – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE – PRECEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 68, que, no bojo de ação de fixação de guarda, indeferiu o pedido de realização de laudo pericial complementar, porquanto aquele encartado às fls. 40/47 encerrasse todas as informações necessárias à solução da lide.

Irresignada, pugna a agravante pela a concessão de liminar e a reforma do r. pronunciamento sob a alegação, em síntese, de que, quando da entrevista em que se fundou o laudo psicológico, J. I. L. C. devesse ter sido ouvida desacompanhada de seus genitores; uma vez que não esclarecida a origem do hematoma encontradiço no mamilo da menor, bem como dos cortes havidos em seus braços, impõe-se a complementação da perícia, bem como a revogação da guarda provisória concedida ao agravado.

O recurso foi regularmente processado, tendo negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls. 81/86.

Contrarrazões às fls. 88/97.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, por seu turno, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 123/124).

Por fim, as partes não manifestaram oposição ao julgamento virtual do recurso (fls. 121).

É o relatório.

1.- Consoante observado anteriormente, “R. C. A. ajuizou a presente demanda em face de L. E. L. R. pleiteando fosse-lhe conferida a guarda, ainda que provisória, da filha comum, J. I. L. C. (fls. 09/17).

“Em linhas gerais, alegou que a ora agravante estaria sendo desidiosa em relação aos cuidados dispensados à menor, de quem possuía a guarda fática, circunstância relatada pela avó materna de J. I. L. C.

“Em audiência de justificação, restou acordado que a guarda da menor fosse compartilhada entre os genitores, sendo a residência fixa na casa paterna e garantindo-se regime de visitas em favor da genitora (23).

“A agravante, em sede de contestação, afirmou que o ora recorrido estaria perpetrando maus tratos à filha comum, tudo a justificar seu retorno ao lar materno. E

aduziu ter aceitado os termos do acordo em razão de, à época, encontrar-se grávida e sem emprego (fls. 26/29).

“Com espeque nos registros fotográficos de fls. 35/36, em que se verificava a existência de hematoma em mamilo da criança, a d. Promotora de Justiça oficiante requereu a alteração de sua guarda provisória, bem como a realização de avaliação psicológica (fls. 37/38).

“Então, a MM. Juíza *a quo*, ponderando suposta ocorrência de abuso sexual, modificou a guarda da infante em favor da ora recorrente, fixou visitas paternas, na companhia de pessoa de confiança da mãe, e nomeou *expert* para a pronta realização de avaliação técnica (fls. 39).

“O relatório psicológico de fls. 40/47 foi conclusivo no sentido de que o pedido de guarda fora indiretamente provocado pela mãe da agravante, porquanto pretendesse afastar sua filha do ora recorrido, peculiaridade que atestou a existência de conflito no seio familiar, recomendando o retorno da menor ao lar paterno.

“Nesses termos, a i. Magistrada, considerando, ainda, que a recorrente estivesse dificultando o exercício do direito de visitas, concluiu pela ocorrência de alienação parental, deferiu a liminar para atribuir a guarda da infante ao pai, garantido o regime de visitas materno (fls. 48/50).

“A recorrente, todavia, insistiu que não fora esclarecida a origem do hematoma encontradiço no mamilo

da menor, bem como dos cortes havidos em seus braços, pugnando, assim, pela complementação do laudo pericial (fls. 51/57).

“Foi então coligido aos autos estudo social realizado com as partes, oportunidade em que, corroborando as ponderações acerca da animosidade havida entre a recorrente e sua mãe, se concluiu que ambos tivessem condições de exercer a guarda (fls. 60/67).

“Assim, a MM. Juíza *a quo* manteve a decisão antecipatória dos efeitos da tutela e repeliu o pedido de realização de laudo complementar, porquanto aquele encartado às fls. 40/47 encerrasse todas as informações necessárias à solução da lide (fls. 68).”

2.- O r. pronunciamento não merece reparo.

“Com efeito, é certo que incumbe ao MM. Juízo, o destinatário da prova, aferir a necessidade ou não de dilação probatória.

“Na hipótese, a i. Magistrada concluiu que o discutido laudo não apresentou nenhum tipo de equívoco procedimental, possuindo todas as informações necessárias à solução do feito.

“Nesse sentido, e uma vez que o relatório psicológico de fls. 40/47 e o estudo social de fls. 60/67 não divirjam no que concerne à possibilidade de a criança transitar por suas linhagens materna e paterna, concluindo que a avó materna utilizou-se da menor para

fomentar divergência entre seus genitores, inexistente razão à modificação do r. pronunciamento.

“De mais as mais, nessa sorte de lide, as decisões têm de ser tomadas sob a ótica do princípio da estabilidade, o que implica dizer que 'os filhos não devem ser encarados como meros brinquedos, que podem ser removidos de lá para cá, a torto e a direito, por qualquer motivo de somenos importância. Ao contrário, a manutenção, tanto quanto possível, do *status quo* é elemento que muito auxilia na preservação da integridade física e, principalmente, psicológica das crianças' (TJSP, 6ª Câm. Dir. Priv., AI. 498.432-4/4-00, rel. Des. Percival Nogueira, j. 22.03.2007).

“Sem destoar desse entendimento, outra não foi a orientação adotada pela C. 10ª Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo (AI 2113926-37.2014.8.26.0000, rel. Des. Carlos Alberto Garbi, j. 18.11.2014).

“Portanto, e inexistindo, nesta sede de cognição sumária, quaisquer indícios de que a infante, sob a guarda de R. C. A., venha a se expor a situação de risco, inexistente razão para a reforma o r. *decisum*.”

3.- CONCLUSÃO — Daí por que nega provimento ao recurso.

Na hipótese de apresentação de embargos de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, nas próprias razões



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8ª Câmara de Direito Privado

recursais, a respeito de eventual oposição ao **julgamento virtual**, nos termos do art. 1º da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.

Theodoreto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica